Оригинал

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 7

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – ОЛОВНО-ЦИНКОВИ РУДИ ЧРЕЗ ДОБИВ ОТ НАХОДИЩЕ „ДЖУРКОВО", ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 15 ЮНИ 2006Г., ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 ОТ 31 ЯНУАРИ 2007Г., ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3 ОТ 23 ОКТОМВРИ 2008Г., ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 4 ОТ 17 ЮНИ 2015Г., ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 5 ОТ 7 ЯНУАРИ 2020Г. И ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 6 ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2021Г.

Днес, ...десети януари.....2024г. в сградата на Министерството на енергетиката на основание Решение № 45 на Министерския съвет от 23 януари 2024г. и чл. 44 от договора за предоставяне на концесия за подземни богатства – оловно-цинкови руди чрез добив от находище „Джурково", Пловдивска област, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 15 юни 2006г., допълнително споразумение № 2 от 31 януари 2007г., допълнително споразумение № 3 от 23 октомври 2008г., допълнително споразумение № 4 от 17 юни 2015г., допълнително споразумение № 5 от 7 януари 2020 г. и допълнително споразумение № 6 от 4 февруари 2021 г („Договора"), между страните:

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от Министъра на енергетиката Румен Радев, наричан за краткост **„Концедент"**

и

"ЛЪКИ ИНВЕСТ" АД, със седалище и адрес на управление гр. Лъки, п.к. 4241, ул. «Освобождение» № 2, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 115326394, представлявано от Олег Кутинчев – член на Съвета на директорите, наричан за краткост **„Концесионер",** се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. (1) Срокът на предоставената концесия за подземни богатства – оловно-цинкови руди, чрез добив от находище „Джурково", Пловдивска област, се удължава с 26 (двадесет и шест) години, считано от 30 юни 2023г.

(2) Срокът на концесията се удължава при условията на договора за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - оловно-цинкови руди чрез добив от находище „Джурково", Пловдивска област, сключен на 4 януари 2000 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от заместник министър-председателя и министър на икономиката и „Горубсо - Лъки" АД, гр. Лъки, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 15 юни 2006 г.,

допълнително споразумение № 2 от 31 януари 2007 г., допълнително споразумение № 3 от 23 октомври 2008 г., допълнително споразумение № 4 от 17 юни 2015 г. допълнително споразумение № 5 от 7 януари 2020 г. и допълнително споразумение № 6 от 4 февруари 2021 г., и на Решение № 45 на Министерския съвет от 23 януари 2024г.

Чл. 2. (1) Концесионерът се задължава в срок до 3 (три) месеца от датата на влизане в сила на решението на компетентния орган по околна среда по чл. 3, ал. 1 и 2, да представи в Министерството на енергетиката:

1. изменение на цялостния работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находището за срока на удължаването на концесионния договор, съобразен с мерките и условията на влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение, или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Решението е приложение – неразделна част от проекта.

2. изменение на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, за срока на удължение на договора (до 30 юни 2049г.), представляващ неразделна част от проекта по т. 1. Проектът задължително съдържа информация за размера на необходимите финансови средства по конкретните мероприятия.

Концесионерът извършва ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания проект.

(2) Годишният работен проект за годината на влизане в сила на решението на компетентния орган по околна среда се предоставя заедно с проекта по ал. 1, т. 1.

(3) След съгласуването на проектите по ал. 1 и ал. 2 от министъра на енергетиката, същите стават неразделна част от концесионния договор.

(4) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1, т. 1 или т. 2 или ал. 2 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер 0,5 на сто от дължимото годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от дължимото годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всяко едно задължение.

Чл. 3. (1) Концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за инвестиционното предложение за добив за срока на удължаване с оглед определяне на необходимата процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

(2) Проектите по чл. 2, ал. 1 следва да бъдат разработени в съответствие с изискванията на чл. 83 и чл. 84, ал. 2 от Закона за подземните богатства и въз основа на влязло в сила решение по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

(3) Съгласувателното становище на министъра на енергетиката е в съответствие с условията на решението по ал. 2. Решението на компетентния орган по околна среда относно внесените изменения в инвестиционното предложение е задължителна предпоставка за съгласуване на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка.

(4) При възникнала необходимост от последващи изменения и/или допълнения на проектите по чл. 2, ал. 1 концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по опазване на околната среда преди съгласуването на измененията и/или допълненията.

Чл. 4. (1) В случай на увеличаване на стойността на проекта по чл. 2, ал. 1, т. 1 в резултат на неговата актуализация, се прилага клаузата на чл. 19а, ал. 3 от Договора.

(2) В срок до 30 дни от съгласуването на проекта по чл. 2, ал. 1, т. 2 концесионерът се задължава да внесе дължимите до датата на съгласуване вноски от обезпечението по чл. 19а, ал. 2 от Договора.

(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1 и ал. 2 концесионерът дължи реално изпълнение и неустойка за забава в размер на 0,5% за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на вноската по финансовото обезпечение.

Чл. 5. (1) Концесионерът се задължава в срок до 14 дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, да предостави на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 19а от Договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на непарични задължения или при нарушаване на условие по концесията, за 2024г.

(2) Гаранцията по ал. 1 е в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за 2022 година с начислен ДДС, но не по-малко от

стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС и е със срок на валидност до последния календарен ден на м. февруари 2025г.

Чл. 6. (1) В срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение концесионерът представя в Министерството на енергетиката:

1. отчет, изготвен в съответствие с „Образец-отчет за дължимото концесионно плащане за добив на подземни богатства" – Приложение към Допълнително споразумение № 5 от 7 януари 2020г., за периода от влизане в сила на споразумението до датата на подписването му;

2. отчет по чл. 7, ал. 2, т. 14 от Договора, за 2023г.

(2) В срок до 30 (тридесет) дни от датата на предоставяне на отчета по ал. 1, т. 1, концесионерът заплаща дължимото концесионно плащане за периода по чл. 1, т. 1, изчислено по реда на чл. 16 от Договора.

(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1 концесионерът дължи неустойката по чл. 22, ал. 1 от Договора. При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал. 2 концесионерът дължи лихвата по чл. 21 от Договора.

Чл. 7. Член 7, ал. 2 от Договора се допълва, като се създават т. 29 и т. 30 със следното съдържание:

„29. при установяване от компетентен орган на негативно влияние или увреждане на повърхностни или подземни води, дейностите по концесията за добив се спират незабавно. Концесионерът уведомява Министерството на енергетиката и компетентния орган по изречение първо за предприетите действия;

30. да представя на концедента шестмесечни отчети за действително добитите количества подземни богатства и съдържанията на металите в тях, в срок до 15 дни след изтичане на съответното шестмесечие; отчетите се изготвят съгласно „Образец – отчет за дължимото концесионно плащане за добив на подземни богатства" – Приложение към Допълнително споразумение № 5 от 7 януари 2020г."

Чл. 8. Член 11 от Договора се изменя така:

„Чл. 11. (1) Всички подобрения в обекта на концесия се съгласуват предварително с концедента. Концедентът не дължи обезщетение на концесионера за подобренията, които концесионерът е направил без да ги съгласува с концедента.

(2) При предсрочно прекратяване на концесията, концесионерът има право на обезщетение в размер на сумата на невъзстановените разходи на концесионера за направените в съответствие с концесионния договор подобрения в обекта на концесия.

(3) Обезщетението по ал. 2 не се дължи при прекратяване на концесионния договор поради изтичане на срока на концесията, както и при прекратяване на концесионния договор поради неотстраняване от концесионера на причините, довели до спиране действието на концесията.

(4) При прекратяване на договора поради изчерпване на запасите и ресурсите в находището, на концесионера не се дължи обезщетение за направените подобрения. В този случай концесионерът предприема действията по чл. 20а, ал. 1 и 2".

Чл. 9. Член 16 от Договора се изменя и допълва така:

1. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Минималното годишно парично концесионно плащане се формира като сума от 0,8 на сто от добитите оловно-цинкови руди, изчислена при условията на ал. 3 и ал. 4 и 0,8 на сто от стойността на недобитите количества руда до 50 000 тона, със средно съдържание на оловото в рудата 5,76 на сто, със средно съдържание на цинка в рудата 2,77 на сто, със средно съдържание на среброто в рудата 35 гр./тон и със средно съдържание на медта в рудата 0,24 на сто, изчислена при условията на ал. 2."

2. създава ал. 11 със следното съдържание:

„(11) Размерът на концесионното плащане и минималният размер на концесионно плащане се променят с акт на министъра на енергетиката, считано от влизане в сила на изменения в нормативната уредба, уреждаща реда за тяхното определяне."

Чл. 10. В чл. 17, ал. 1 от Договора се изменя така:

„**Чл. 17.** (1) Концесионерът е длъжен да извършва дейностите по предоставената концесия съгласно изискванията на Закона за подземните богатства, свързани с опазването земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства и изискванията на действащото законодателство по опазване на околната среда, човешкото здраве, земеделските земи, горите и културните ценности."

Чл. 11. В чл. 18, ал. 4 от Договора се изменя така:

„(4) Срокът на концесията може да бъде удължаван при условията на нормативната уредба, действаща към датата на подаване на заявлението за удължаване."

Чл. 12. Член 19а от Договора се изменя така:

1. в ал. 2 думите „1/5 част от размера на средствата за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи" се заменят с „1/26 част от размера на средствата за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи";

2. ал. 3 се изменя така:

„(3) При завишаване на общия размер на паричните средства, предвидени за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, в резултат на актуализиране на проекта по ал. 1, концесионерът е длъжен след съгласуване от министъра на енергетиката на актуализацията на проекта, да започне да внася ежегодно до 31 януари сума, съгласно актуализирания работен проект, като бъде отчетена набраната сума по сметката по ал. 1, за изтеклия срок на концесията."

Чл. 13. В чл. 20г, ал. 1 от Договора се допълва, като се създава изречение второ със следното съдържание:

„Концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 (пет) години от срока на концесията актуализация на проекта по предходното изречение."

Чл. 14. Член 22 от Договора се изменя и допълва така:

1. Алинея 1 се изменя така:

„**Чл. 22.** (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от непаричните задължения по чл. 7, ал. 2, т. 13, 14 или 30 или по чл. 20г, ал. 1, изречение второ, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка с размер 0,5 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, за всяко едно задължение."

2. Създава се ал. 6 със следното съдържание:

„(6) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по чл. 19, ал. 6 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер на 0,5 на сто на ден, изчислена върху частта от банковата гаранция, която е усвоена от концедента, но не е довнесена от концесионера в указания 10-дневен срок, но не-повече от стойността на гаранцията."

Чл. 15. В чл. 23, ал. 1 от Договора думата „работни" се заличава.

Чл. 16. Член 38 от Договора се изменя така:

„**Чл. 38.** Съобщенията се изпращат по пощата с обратна разписка, по факс или чрез електронната поща или чрез фактическото им внасяне в деловодството на Министерството на енергетиката. Датата на постъпване на съобщението при адресата се удостоверява с пощенското клеймо на приемната пощенска станция, с потвърждението за получаване по факс, с копие от електронния запис за полученото по електронен път съобщение или с поставяне от деловодител на Министерството на енергетиката на входящ номер върху съобщението."

Чл. 17. Член 39 от Договора се изменя така:

„**Чл. 39.** Съобщенията ще се считат за получени на следните адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:
Република България
гр. София 1000
ул. "Триадица" №8

Министерство на енергетиката

телефон: 02/9263272; 02/9263197;
телефакс: 02/9263252

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:
Република България
гр. Лъки, п.к.4241
ул. „Освобождение № 2

„Лъки инвест" АД

телефон:03052 2046
e-mail: luckyinvest@abv.bg"

Чл. 18. Член 41 от Договора се изменя така:

„**Чл. 41.** В случай на неизпълнение на задължението по предходния член, съобщение, изпратено на стария адрес (в т.ч. и електронен) или факс ще се счита за изпратено по надлежния ред."

Настоящото допълнително споразумение съдържа 7 (седем) страници, изготви се в два еднообразни екземпляра – по един за концедента и за концесионера, неразделна част е от договора за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - оловно-цинкови руди чрез добив от находище „Джурково", Пловдивска област, сключен на 4 януари 2000 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от заместник министър-председателя и министър на икономиката и „Горубсо - Лъки" АД, гр. Лъки, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 15 юни 2006 г., допълнително споразумение № 2 от 31 януари 2007 г., допълнително споразумение № 3 от 23 октомври 2008 г., допълнително споразумение № 4 от 17 юни 2015 г. допълнително споразумение № 5 от 7 януари 2020 г. и допълнително споразумение № 6 от 4 февруари 2021 г., и влиза в сила от 30 юни 2023г.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

.....

РУМЕН РАДЕВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

.

ОЛЕГ КУТИНЧЕВ
ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ